

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6806/2539

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย คำ ภา บัวนาค

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176

จำเลยเพียงให้การรับสารภาพตลอดข้อหา โดยมีได้รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกลโทษ ทั้งโจทก์ก็มิได้นำสืบหรือแสดงหลักฐานในเรื่องดังกล่าว จึงไม่อาจนำโทษในคดีก่อนที่รอการลงโทษไว้มาบวกกับโทษของจำเลยในคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 3, 4, 17, 24 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 58 ธิบของกลาง และนำโทษจำคุกของจำเลยที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีอาญามาหมายเลขแดงที่ 693/2537 และหมายเลขแดงที่ 103/2538 ของศาลชั้นต้น บวกเข้ากับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 3, 4, 17, 24 จำคุก 2 เดือนปรับ 1,000 บาท จำเลย

ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง คำขออื่น นอกจากนี้อภัย

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษ และบวกโทษจำคุกที่ศาลรอการลงโทษไว้ในสองคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้ โดยอัยการพิเศษประจำเขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด รับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษและไม่ลงโทษปรับ จำเลยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงว่าจะต้องบวกโทษของจำเลยในคดีนี้เข้ากับโทษของจำเลยในคดีก่อนที่ศาลรอการลงโทษไว้ตามฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยให้การแต่เพียงว่าจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา โดยจำเลยมิได้ให้การรับว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 693/2537 และหมายเลขแดงที่ 103/2538 ของศาลชั้นต้น ที่โจทก์ขอให้บวกโทษทั้งโจทก์ก็มิได้นำสืบหรือแสดงหลักฐานในเรื่องดังกล่าวให้รับฟังเป็นความจริงได้ จึงไม่อาจนำโทษในคดีก่อนที่รอการลงโทษไว้มาบวกกับโทษของจำเลยในคดีนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>